



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 Reg. Delibere Del 08/01/2021	OGGETTO <i>Dipendente Polito Santo Franco -richiesta collocamento a riposo determinazioni.-</i>
--	---

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **08** Del mese di **gennaio**
Alle ore Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

DELIBERA

- DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente Polito Santo Franco, categoria D1 - posizione economica D1, in servizio presso il Comune di Squillace a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale "Istruttore Direttivo", avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo previsti per Legge (D.L. n. 4/2019);
- DI PRENDERE atto, altresì, che il dipendente avrà maturato alla data del 30 giugno 2021 un'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici pari a **39 anni e mesi 03**;
- DI COLLOCARE a riposo il dipendente Polito Santo Franco con diritto alla pensione anticipata "quota 100" con decorrenza dal **01.07.2021** (ultimo giorno di servizio 30/06/2021);
- DI PREDISPORRE tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a riposo in pensione anticipata "quota 100";
- DI INFORMARE della presente il dipendente interessato;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

VISTA la ricevuta in atti di presentazione di domanda on line inoltrata alla sede INPS di Catanzaro – domanda n. 2040875400008 del 19/12/2020;

CONSIDERATO che il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 14 comma 6 lettera a) stabilisce che i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore dello stesso i requisiti di 62 anni di età e 38 anni di contribuzione conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

ACCERTATO che il dipendente alla data del 30 giugno 2021 ha raggiunto il requisito per la pensione anticipata avendo maturato un'età superiore a 62 anni e la seguente anzianità contributiva:

- | | | | |
|--|---------|---------|-----------|
| ➤ Servizio militare | anni 0 | mesi 06 | giorni 13 |
| ➤ Servizio presso Comune di Squillace dal 01/01/1983 | anni 38 | mesi 09 | giorni 0 |

Per un totale complessivo arrotondato al 30 giugno 2021 di anni 39 mesi 03

CONSIDERATO altresì che lo stesso art. 14 comma 6 lettera c) del sopra citato D.L. stabilisce che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;

RITENUTO quindi in applicazione della normativa e dei requisiti sopraenunciati, di dare seguito al collocamento a riposo in pensione anticipata "quota 100" del dipendente Polito Santo Franco, nel rispetto dei termini di preavviso, a decorrere dal 1° luglio 2021;

CONSTATATO che il dipendente sopra indicato ha presentato la domanda di risoluzione del contratto di lavoro con l'osservanza dei termini di mesi 6 (sei) nel rispetto del D.L. n. 4/2019 termine ampiamente comprensivo di quello di mesi 2 (due) previsto dal CCNL enti locali;

RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni del dipendente Polito Santo Franco e di collocarlo a riposo con diritto a pensione anticipata "quota 100" avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo, così come disposto dal D.L. 4/2019 a decorrere dal 01/07/2021 (ultimo giorno di servizio 30/06/2021), fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa di settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'Inps;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 sulla presente deliberazione i richiesti pareri;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera n. 4

Del 08/01/2021

IL PRESIDENTE

f.to dr. Pasquale Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

15 GEN. 2021

E' copia conforme all'originale



[Handwritten signature]